ويثبت هذا الخيار للمشتري ، فإن شاء أمضى البيع ، وأخذ عِوض العيب ، وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة ، وإن شاء ردَّ السلعة ، واستردَّ الثمن الذي دفعه إلى البائع .

رابعاً : خيار التدليس ، وهو : أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن ، وهذا الفعل محرم ؛ لقوله ﷺ : (من غَشَّنا فليس منَّا)[1] .

مثاله : أن يكون عنده سيارة ، فيها عيوبٌ كثيرة في داخلها ، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل ، ويجعل مظهرها الخارجي براقاً حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها . ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن .

المسألة الخامسة : شروط البيع :

يشترط لصحة البيع الشروط الآتية :

أولاً : التراضي بين البائع والمشتري . قال تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ ﴾ [النساء :٢٩] .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (إنما البيع عن تراض)[2] . فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق ، فإن كان الإكراه بحق ، كأن يكره الحاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه ، صح .

ثانياً : كون العاقد جائز التصرف ، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً .

ثالثاً : أن يكون البائع مالكاً للمبيع ، أو قائماً مقام مالكه ، كالوكيل والوصيّ والولي والناظر . فلا يصح أن يبيع شخصٌ شيئاً لا يملكه ؛ لقوله ﷺ لحكيم بن حزام رضي الله عنه : (لا تبع ما ليس عندك)[3] .

---

(١) رواه مسلم برقم (١٠١) .

(٢) رواه ابن ماجه برقم (٢١٨٥) ، وابن حبان (٣٤٠/١١) ، والبيهقي (١٧/٦) . وصححه الألباني ، انظر إرواء الغليل (١٢٥/٥) .

(٣) رواه أحمد (٤٠٢/٣) ، وأبو داود (٣٥٠٣) ، والنسائي (٢٨٩/٧) ، والترمذي برقم (١٢٣٢) وابن ماجه ، برقم (٢١٨٧) وصححه الألباني ، انظر إرواء الغليل (١٣٢/٥) .